STIFTUNG HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST	Formular (FO)	ID: 5965	Geltungsbereich
	Laufzettel		

Anzahl Vertragsausfertigungen: _____

Laufzettel (Vertrag / Regelwerk)

Anmerkung:
Dieser Laufzettel ist **allen Verträgen**, die der Hospitalmeister der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist bzw. der Geschäftsführer der jeweiligen Tochtergesellschaften zur Unterzeichnung vorgelegt werden, **beizufügen**. **Dies betrifft** solche, **die eine Auswirkung in das Außenverhältnis** (z.B. Verträge mit Dienstleistern, Lieferanten, Kooperationspartnern) **haben**. Nur vollständig ausgefüllte Laufzettel mit allen erforderlichen Unterschriften kommen einer ordnungsgemäßen Dokumentation und Freigabe nach.

Verantwortlicher Ansprechpartner: (Abteilung, Funktion, Name, Tel.)	Prof. Hunfeld + Herr Hemer CA Labor + Ltg. Einkauf, 3923
Grund für Neuabschluss bzw. Erstellung (z.B. Ausgelaufener Dienstleistungsvertrag, Kündigung)	Vorzeitige Ablösung der bestehenden Liefervereinbarung, da geänderte Testzahlen (< Vertragsmengen) → Verschleppung Herauslösung der Gerätemiete u. Wandel in direkten Mietkauf aus den Parametern

Vertragsparteien (z.B. KHNW und XY GmbH)	KHNW + IDS GmbH	Einnahmen	
Vertragsart (z.B. Rahmenvertrag, Arbeitsvertrag):	Liefervereinbarung (ohne Abnahmepflicht)	Ausgaben	
Vertragsgegenstand (z.B. Dienstleistungsvertrag, Wartungsvertrag)	Laborreagenz	Freigabe durch die Datenschutzbeauftragte	
Vertragsbeginn und -laufzeit (z.B. 01.01.2025, unbefristet)	01.01.24 01.01.29	Kommentar	pos. Änderung: Wegfall der Abnahmepflicht von 90% d. Menge.

1. Geprüft und freigegeben durch den zuständigen Geschäftsbereich / Abteilung	09.11.23 Datum	Unterschrift
2. Geprüft und freigegeben durch den Geschäftsbereich Recht ,Compliance & Verträge	Neuversion Update v. 21.11.2023 21.11.23 Datum	Unterschrift
2. Freizeichnung durch den / die Hospitalmeister/in bzw. Geschäftsführung	21.11.23 Datum	Unterschrift
Vertrag Versand am, durch / Status	Manuel Zelle Geschäftsführer	Daniel Schnitger Geschäftsführer

Geschäftsbereich Recht, Compliance & Verträge
Ltg. Kuhn, Volker Dr., kuhn.volker@hosc.de (Tel.-3557)
Katja Seidel, Seidel.Katja@sthhg.de (Tel. -3780)

Liefervereinbarung

zwischen

IDS Immunodiagnostic Systems Deutschland GmbH
– im Folgenden **IDS** genannt –
vertreten durch Herrn Boni Teheux

und

Krankenhaus Nordwest GmbH
Zentrales Beschaffungsmanagement
Steinbacher Hohl 2
60488 Frankfurt am Main
Im Folgenden **Auftragnehmer** genannt
vertreten durch Herrn Manuel Zelle

Gültigkeit ab : 01.Januar 2024
Gültig bis : 31.Dezember 2028

1. Preisvereinbarung und Abnahmemengen

IDS liefert an die Klinik Reagenzien auf Basis von Preisen pro Befund. Dafür werden die im Folgenden aufgeführten Preise vereinbart:

Tabelle 1: Preise pro Befund

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ihr Preis/Befund
IS-2800-PPR	Ostase® BAP	€ 2,88
IS-3300-PPR	Aldosterone	€ 2,60
IS-3400-PPR	Direct Renin	€ 3,50
IS-AI1001-PPR	ANA Screen	€ 2,85
IS-AI1201-PPR	CCP	€ 3,15
IS-AI1501-PPR	Cardiolipin IgG	€ 3,15
IS-AI1601-PPR	Cardiolipin IgM	€ 3,15
IS-AI1502-PPR	β2-Glycoprotein I IgG	€ 3,15
IS-AI1602-PPR	β2-Glycoprotein I IgM	€ 3,15
IS-AI1701-PPR	MPO	€ 3,15
IS-AI1702II-PPR	PR3 II	€ 3,15
IS-AI1801-PPR	AMA (M2)	€ 3,15
IS-AI1303-PPR	tTG IgA	€ 3,15
IS-AI1401-PPR	tTG IgG	€ 3,15
IS-AI1802-PPR	LKM-1	€ 3,15
IS-AI26000-PPR	IDS Calprotectin	€ 3,50
IS-6040-PPR	IDS Calprotectin Extraction Device	€ 1,00

Verfügbare Kontrollen pro Assay sind im Preis enthalten.

Tabelle 2: Wartung und Service

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ihr Preis p.a.
IS-SERVICE	IDS-iSYS Full-Service	Reagenzien-Leasing

Leistungsbeschreibung des Full-Service im Anhang.

Tabelle 3: IDS-iSYS Analysensystem

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ihr Preis/ Monat*
IS-RENT	IDS-iSYS Ratenkauf	€ 717,00

*) Nach Zahlung von 60 monatlichen Raten (Ab Januar 2024 und letzte Rate Dezember 2028) geht das iSYS automatisch in das Eigentum der Krankenhaus Nordwest Frankfurt GmbH, über.

Tabelle 4: Abnahmemengen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Befunde p.a.	Abnahmemenge p.a. / Bestimmungen	Max. Messhäufigkeit pro Woche
IS-2800-PPR	Ostase® BAP	2.000	2.450	4
IS-3300-PPR	Aldosterone	750	1.000	2
IS-3400-PPR	Direct Renin	750	1.000	2
IS-4500N-PPR	ACTH Reagent	1.000	1.350	3
IS-AI1001-PPR	ANA Screen	5.000	5.500	5
IS-AI1201-PPR	CCP	1.000	1.350	3
IS-AI1501-PPR	Cardiolipin IgG	250	400	1
IS-AI1601-PPR	Cardiolipin IgM	250	300	1
IS-AI1502-PPR	β2-Glycoprotein I IgG	250	300	1
IS-AI1602-PPR	β2-Glycoprotein I IgM	250	300	1
IS-AI1701-PPR	MPO	1.000	1.350	3
IS-AI1702II-PPR	PR3 II	1.000	1.350	3
IS-AI1801-PPR	AMA (M2)	1.800	2.250	4
IS-AI1303-PPR	tTG IgA	250	300	1
IS-AI1401-PPR	tTG IgG	250	300	1
IS-AI1802-PPR	LKM-1	200	250	1
IS-AI26000-PPR	IDS Calprotectin	1.000	1.350	3
IS-6040-PPR	IDS Calprotectin Extraction Device	---------	1.000	

Die von der Krankenhaus Nordwest Frankfurt GmbH angegebenen Befundzahlen beruhen auf einer Schätzung anhand der jährlichen Produktionszahlen.

2. Vereinbarte Leistungen durch Auftragnehmer / das Labor

Durch das Labor werden im Rahmen dieser Vereinbarung folgende Leistungen erbracht:

a. Abnahme der in Tabelle 4 aufgeführten Reagenzien zur Bestimmung aller dort angegebenen Parameter.
b. Werden die in Tabelle 4 vereinbarten Mengen von Reagenzien und Verbrauchsmaterialien erheblich überschritten, werden sich beide Seiten zusammenfinden und eine für beide Seiten angemessene Lösung vereinbaren.
c. Geht Reagenz und Verbrauchsmaterial aufgrund erheblicher technischer Störungen verloren und übersteigt die kalkulierte Menge von 2%, dann kann solches Reagenz und/oder Verbrauchsmaterial nur ersetzt werden, wenn die technischen Störungen an unsere Hotline unmittelbar weitergeleitet wurden. Die jeweilige Menge an verloren gegangenem Reagenz und Verbrauchsmaterial soll an den Technischen Service übermittelt werden.
d. Zum regelmäßigen Abgleich zwischen kalkulierter Testzahl und angegebener Befundzahl sollen die aufgelisteten Testzahlen im Menüpunkt „Counters" einmal im Monat an IDS übermittelt werden (per Email an TS.CNE@idsplc.com).
e. Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich auf Basis der übermittelten Befundzahlen, die spätestens bis zum 10. Werktag des Folgemonats an IDS übermittelt werden. Des weiteren sind die Stückzahlen einer physischen Inventur halbjährlich anzugeben (per Email an CS.CNE@idsplc.com). IDS wird hierzu per Email auffordern.
f. Die Bestellung der erforderlichen Reagenzien liegt in der Verantwortlichkeit des Labors, welches darauf achtet, die erforderliche Mindestlaufzeit bei der Bestellung zu berücksichtigen. IDS übernimmt nicht die Kosten für Ersatz verfallener Reagenzien.
g. Das Labor ist ab dem Zeitpunkt der Auslieferung (Übergabe an den Kunden durch den von IDS beauftragten Lieferdienst) für die erforderliche Lagerung und Handhabung der Reagenzien und Verbrauchsmaterialien verantwortlich.
h. Eine ausreichende Versicherung gegen nicht durch IDS beeinflussbare Schäden wie zum Beispiel durch Wasser, Feuer und Diebstahl an der zur Verfügung gestellten Hardware wird durch das Labor gewährleistet.

3. Vereinbarte Leistungen durch IDS

IDS stellt im Rahmen dieser Vereinbarung folgende Leistungen zur Verfügung.

a. Bereitstellung eines IDS-iSYS Analysensystems inkl. PC, Monitor und Zubehör (€ 59.750,-).
b. Mitarbeiter Schulungen auf Anfrage für 2 Mitarbeiter in unserem Hause einmal alle zwei Jahre (€ 1.350,- je Schulung).
c. Einführungen durch unser Personal im Labor nach Bedarf (€ 1.350,- je Termin).
d. Technischer Support durch unsere Hotline.

4. Laufzeit der Liefervereinbarung

a. Diese Vereinbarung hat Gültigkeit ab dem 01. Januar2024
b. Die Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2028
c. Danach verlängert sich die Gültigkeit automatisch für jeweils weitere 12 Monate, solange keine Partei die Vereinbarung kündigt.
d. Eine Kündigung der Vereinbarung bedarf einer schriftlichen Mitteilung mindestens drei Monate vor Ablauf der Vereinbarung bzw. des Verlängerungszeitraums.
e. Änderungen der Konditionen sind nur zum Beginn eines Geschäftsjahres von IDS (Januar) möglich und können nicht rückwirkend geltend gemacht werden.
f. Jegliche Änderung der Konditionen ist im Vorhinein durch beide Parteien zu verhandeln sowie schriftlich beidseitig zu unterzeichnen, jedoch mindestens drei Monate vor Ablauf der Vereinbarung bzw. des Verlängerungszeitraums.

5. Sonstiges

a. Unter Befund versteht sich jedes Patientenresultat, das in Einfachbestimmung erstellt wurde. Dieses beinhaltet weder Wiederholungsmessungen (z. B. bedingt durch klinisch grenzwertige Resultate), noch Mehrfachbestimmungen bei Stimulationstests oder Suppressionstests, wie sie z.B. bei der HGH Messung zum Einsatz kommen können. Allerdings werden pauschal 2% Wiederholungsmessungen für Instrumentenfehler sowie weitere 5% für Sonstiges einkalkuliert. Diese Berechnung hat keine Auswirkung auf den in Rechnung gestellten Befundpreis.

b. Durch die Rechnungsstellung auf Befundbasis werden nur solche Reagenzien abgegolten, die von IDS bereitgestellt werden: Kartuschen, Kalibratoren, Verbrauchsmaterial (Wash Solution, System Liquid, Küvetten, CCS, Trigger) sowie IDS-interne Kontrollen. Die Kosten für externe Kontrollen werden nicht übernommen. Auch sonstige Kosten für externes Verbrauchsmaterial, wie Papier oder Tinte für Drucker, werden nicht übernommen.

c. Das Verhältnis von Gesamtanzahl Tests sowie Verbrauchsmaterial zu der Anzahl von Befunden wird von folgenden Faktoren bestimmt:
   - Einfachansatz oder Doppelbestimmung,
   - Häufigkeit der Messung pro Woche,
   - Häufigkeit der Kontrollmessung (in Doppelbestimmung),
   - Häufigkeit der Kalibration (in Dreifachbestimmung).

d. Die sich aus der Berechnung nach 5. c ergebende Menge an Reagenzien im Verhältnis der vom Labor angegebenen Menge an Befunden inklusive der in 5. a angegebenen Wiederholungsmessungen sind in Tabelle 3 vereinbart.

e. Die von IDS zur Verfügung gestellte Hardware (gemäß Punkt 3 dieser Vereinbarung) bleibt Eigentum von IDS.

f. Nur durch IDS trainiertes Personal darf nach den Vorgaben der entsprechenden Arbeitsanweisungen das IDS-iSYS System bedienen und die Anwenderwartungen durchführen.

g. Alle technischen Maßnahmen zur Wartung und Reparatur der von IDS zur Verfügung gestellten Hardware dürfen ausschließlich durch IDS Personal oder von IDS autorisiertem Personal durchgeführt werden.

h. Änderungen des vereinbarten Standortes bedürfen der Zustimmung von IDS.

6. Zahlungsmodalitäten

a. Rechnungen sind ohne Abzüge innerhalb 14 Tagen nach Erhalt zahlbar.
b. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

Frankfurt am Main, 22.11.2023

(Manuel Zelle)
Geschäftsführer

Daniel Schnitger
Geschäftsführer

Frankfurt am Main, 21.November.2023.

(Boni Teheux)
IDS Deutschland GmbH

(Stefan Hauer)
Leiter Zentrales Beschaffungsmanagement

Anhang

Full-Service

Der IDS-iSYS Full-Service beinhaltet eine Wartung pro Kalenderjahr sowie unbegrenzten Reparaturservice vor Ort. Die Terminierung der Einsätze erfolgt in Absprache zwischen dem Kunden und unserem Technischen Service. IDS wird nach Eingang der Schadenmeldung durch den Kunden schnellstmöglich reagieren, spätestens innerhalb 24 Stunden von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr.

Im Full-Service enthalten sind ausserdem:

- Ersatzteile: Alle Komponenten inklusive Peripherie (NICHT Verbrauchsmaterialien) welche von unserem Technischen Service als defekt identifiziert wurden, werden kostenfrei ersetzt. Die ausgetauschten Ersatzteile verbleiben im Eigentum von IDS.
- Arbeitsstunden
- Reisekosten

Ausgenommen von Full-Service und Wartung sind:

- Arbeiten an elektrischen Zuleitungen zum IDS-iSYS
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung laut Herstellerangaben
- Verwendung von nicht-empfohlenen Reagenzien
- Störungen welche durch eine nicht den Angaben im User Manual entsprechende Durchführung der Routine-Wartungen hervorgerufen werden
- Beschädigungen aufgrund Außeneinwirkung (z. B. durch Wasserschaden, Lichteinfall, Feuer, Explosion, Fehlgebrauch, Fahrlässigkeit, etc.)